



P U T U S A N

Nomor 1330 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SLAMET KARMADI alias SLAMET bin
SUDARSONO (alm) ;
Tempat lahir : Batang (Jawa Tengah) ;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/16 Juni 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 01, RW. 01, Jalan Alamanda VIII, Desa
Indra Sakti, Kecamatan Tapung, Kabupaten
Kampar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru Honorar ;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa SLAMET KARMADI alias SLAMET bin SUDARSONO (alm), pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang di Jalan Letnan Boyak, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan membuktikannya apa tuduhan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 saksi Nurgianto selaku Kepala Desa Indra Sakti mengundang sdr. Tekad selaku Ketua dan



Terdakwa selaku Sekretaris para petani penggarap hutan belantara dan beberapa orang anggota para Petani penggarap hutan untuk membicarakan mengenai tanah yang digarap oleh Kelompok Tani sebagai aset Desa Indra Sakti karena tidak terima atas pernyataan saksi Nurgianto agar tanah yang digarap oleh para penggarap hutan belantara sebagai aset desa dan dikembalikan kepada Desa Indra Sakti kemudian Terdakwa dan sdr. Tekad dan beberapa orang anggota para penggarap hutan belantara tidak terima dan keluar dari rapat yang diselenggarakan tersebut kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa mengadakan rapat dengan para anggota penggarap hutan belantara dan menyampaikan konsep atau isi gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang yang diantaranya berisi, sebagai berikut:

- Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) akan mengambil alih lahan kelompok tani penggarap tanah hutan belantara yang seluas 57,2 Ha di Desa Indra Sakti, Kecamatan Tapung;
- Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) akan menjual lahan kelompok tani penggarap hutan belantara dan digunakan sebagai peluang bisnis pribadi Kepada Desa Indra Sakti;
- Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) bersikap arogan dan mengerahkan massa untuk mengusir kelompok tani penggarap hutan belantara;
- Bahwa setelah konsep atau isi gugatan disampaikan oleh Terdakwa kepada para anggota kelompok tani penggarap hutan belantara Desa Indra Sakti kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, Terdakwa mengatasnamakan Kelompok Tani penggarap hutan belantara membawa konsep tersebut ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk dijadikan gugatan perdata, yang pada poin 6 dan 7 menyatakan:
 - “bahwa munculnya permasalahan atas lahan milik Kelompok tani penggarap hutan belantara tersebut ketika dilantiknya Tergugat II (saksi Nurgianto) selaku Kepala Desa Indra Sakti (Tergugat I), dimana Tergugat II berasumsi bahwa lahan milik Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara tersebut merupakan lahan kas Desa Indra Sakti dan yang lebih mengherankan lagi dengan menggunakan sikap yang sangat arogan Tergugat II selaku Kepala Desa (Tergugat I) menjadikan lahan milik Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara sebagai peluang bisnis pribadinya, yang mana Tergugat II sekaligus selaku Tergugat I berkeinginan menjual lahan milik Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara tersebut kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh Tergugat II”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “bahwa sikap arogansi dari Tergugat II tersebut makin terlihat ketika mendatangi Penggugat/Kelompok Tani penggarap hutan belantara di lokasi lahan milik Kelompok Tani penggarap hutan belantara dengan mengatakan jika tidak keluar dari areal tersebut akan menggerakkan massa guna mengusir Kelompok Tani penggarap hutan belantara dari lahan milik Kelompok Tani penggarap hutan belantara tersebut”;
- Bahwa terhadap gugatan yang disampaikan Terdakwa di Pengadilan Negeri Bangkinang telah diketahui oleh masyarakat luas dengan diberitakan ke salah satu media online Riau Fakta.Com dengan judul “Terkait Persoalan Lahan 50 Ha, Kepala Desa Indra Sakti di Laporkan Ke Kejari Bangkinang”, dan juga Media Online Reportase Kampar dengan judul berita “Oknum Kepala Desa Ambil Tanah Garapan Kelompok Tani Mengadu ke DPRD”, dan terhadap gugatan perdata yang diajukan oleh Terdakwa sebelum memasuki tahap pembacaan gugatan dan jawab menjawab kemudian Terdakwa mengajukan pencabutan gugatan berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan pada tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh sdr. Tekad dan Terdakwa sehingga dikeluarkan Penetapan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 03/PDT.G/2015/PN Bkn tanggal 18 Maret 2015, pada Terdakwa selaku penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatan yang ditujukan kepada saksi Nurgianto selaku Kepala Desa Indra Sakti tetapi sebelum memasuki pemeriksaan perkara Terdakwa mengajukan pencabutan gugatannya sehingga Terdakwa tidak ada upaya atau itikad baik untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang diajukannya;
- Bahwa terhadap gugatan di atas dibuat sendiri oleh Terdakwa dan kebenaran terhadap isi surat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk membuktikan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan berdasarkan gugatan perdata yang diajukan Terdakwa kepada Pengadilan Negeri Bangkinang ;
- Bahwa akibat adanya Surat Gugatan Perdata yang diajukan Terdakwa ke Pengadilan Negeri Bangkinang yang ditujukan kepada Saksi Nurgianto selaku Kepala Desa Indra Sakti yang kemudian dilakukan pencabutan gugatan perdata oleh Terdakwa sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan perkara membuat saksi Nurgianto merasakan dirugikan karena nama baiknya telah tercemar selaku Kepala Desa Indra Sakti ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 311 Ayat (1) KUHP ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1330 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SLAMET KARMADI alias SLAMET bin SUDARSONO (alm), pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang di Jalan Letnan Boyak, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 saksi Nurgianto selaku Kepala Desa Indra Sakti mengundang sdr. Tekad selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris para petani penggarap hutan belantara dan beberapa orang anggota para petani penggarap hutan untuk membicarakan mengenai tanah yang digarap oleh Kelompok Tani sebagai aset Desa Indra Sakti karena tidak terima atas pernyataan saksi Nurgianto agar tanah yang digarap oleh para penggarap hutan belantara sebagai aset desa dan dikembalikan kepada Desa Indra Sakti kemudian Terdakwa dan sdr. Tekad dan beberapa orang anggota para penggarap hutan belantara tidak terima dan keluar dari rapat yang diselenggarakan tersebut kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa mengadakan rapat dengan para anggota penggarap hutan belantara dan menyampaikan konsep atau isi gugatan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang yang diantaranya berisi, sebagai berikut :
 - Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) akan mengambil alih lahan kelompok tani penggarap tanah hutan belantara yang seluas 57,2 Ha di Desa Indra Sakti, Kecamatan Tapung;
 - Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) akan menjual lahan kelompok tani penggarap hutan belantara dan digunakan sebagai peluang bisnis pribadi Kepada Desa Indra Sakti;
 - Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) bersikap arogan dan mengerahkan massa untuk mengusir kelompok tani penggarap hutan belantara ;
- Bahwa setelah konsep atau isi gugatan disampaikan oleh Terdakwa kepada para anggota kelompok tani penggarap hutan belantara Desa Indra Sakti

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1330 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, Terdakwa mengatasnamakan Kelompok Tani penggarap hutan belantara membawa konsep tersebut ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk dijadikan gugatan perdata, yang pada poin 6 dan 7 menyatakan:

- “bahwa munculnya permasalahan atas lahan milik Kelompok tani penggarap hutan belantara tersebut ketika dilantiknya Tergugat II (saksi Nurgianto) selaku Kepala Desa Indra Sakti (Tergugat I), dimana Tergugat II berasumsi bahwa lahan milik Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara tersebut merupakan lahan kas Desa Indra Sakti dan yang lebih mengherankan lagi dengan menggunakan sikap yang sangat arogan Tergugat II selaku Kepala Desa (Tergugat I) menjadikan lahan milik Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara sebagai peluang bisnis pribadinya, yang mana Tergugat II sekaligus selaku Tergugat I berkeinginan menjual lahan milik Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara tersebut kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh Tergugat II”;
- “bahwa sikap arogansi dari Tergugat II tersebut makin terlihat ketika mendatangi Penggugat/ Kelompok Tani penggarap hutan belantara di lokasi lahan milik Kelompok Tani penggarap hutan belantara dengan mengatakan jika tidak keluar dari areal tersebut akan menggerakkan massa guna mengusir Kelompok Tani penggarap hutan belantara dari lahan milik Kelompok Tani penggarap hutan belantara tersebut” ;
- Bahwa terhadap gugatan yang disampaikan Terdakwa di Pengadilan Negeri Bangkinang telah diketahui oleh masyarakat luas dengan diberitakan ke salah satu media online Riau Fakta.Com dengan judul “Terkait Persoalan Lahan 50 Ha, Kepala Desa Indra Sakti di Laporkan Ke Kejari Bangkinang”, dan juga Media Online Reportase Kampar dengan judul berita “Oknum Kepala Desa Ambil Tanah Garapan Kelompok Tani Mengadu ke DPRD”. Bahwa terhadap gugatan di atas dibuat sendiri oleh Terdakwa dan kebenaran terhadap isi surat tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa karena saksi Nurgianto selaku Kepala Desa Indra Sakti tidak merasakan melakukan hal-hal sebagaimana yang dituduhkan oleh Terdakwa dalam isi gugatannya ;
- Bahwa akibat adanya isi surat gugatan perdata yang ditujukan kepada Saksi Nurgianto selaku Kepala Desa Indra Sakti membuat saksi Nurgianto merasakan dirugikan karena nama baiknya telah tercemar selaku Kepala Desa Indra Sakti dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Polres Kampar untuk ditindak lanjuti ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1330 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 03 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET KARMADI alias SLAMET bin SUDARSONO (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan membuktikannya apa tuduhan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET KARMADI alias SLAMET bin SUDARSONO (alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) rangkap photo copy Surat Gugatan tertanggal 27 Januari 2015, yang telah dileges ;
 - 1 (satu) lembar photocopy surat relaas panggilan Nomor 03/PDT-G/2015/PN.BKN tanggal 24 Februari 2015, yang telah dileges ;
 - 1 (satu) lembar photocopy surat penetapan Nomor 03/PDT-G/2015/PN.BKN tanggal 10 Maret 2015, yang telah dileges ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa SLAMET KARMADI alias SLAMET bin SUDARSONO (alm), dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Bkn tanggal 09 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET KARMADI alias SLAMET bin SUDARSONO (alm) tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1330 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap photocopy Surat Gugatan tertanggal 27 Januari 2015, yang telah dileges ;
- 1 (satu) lembar photocopy surat relaas panggilan Nomor 03/PDT-G/2015/PN.BKN tanggal 24 Februari 2015, yang telah dileges ;
- 1 (satu) lembar photocopy surat penetapan Nomor 03/PDT-G/2015/PN.BKN tanggal 10 Maret 2015, yang telah dileges ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/AKTA.PID/2016/PN.BKN Jo Nomor 76/PID.B/2016/PN.BKN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 28 Juni 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang pada tanggal 09 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 28 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya(Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah salah dan keliru dalam pertimbangannya mengenai Pengetahuan para Terdakwa mengenai Kepemilikan tanah tersebut dalam putusan *a quo* ;

Bahwa di dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, yang pada pokoknya menyatakan yakni :“Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang mengajukan gugatan kemudian mencabut sebelum saksi Nurgianto menyampaikan jawabannya memang telah menyerang kehormatan atau

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1330 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama baik saksi Nurgianto namun Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatannya dalam bentuk perbuatan yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga tidak terdapat sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa”.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah salah dan keliru dalam mencermati fakta-fakta yang telah diperoleh dari para saksi maupun keterangan Terdakwa, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan membuktikannya apa tuduhan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana karena tidak ada sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa karena dibolehkan oleh undang-undang ;

Bahwa dalam hal pencabutan gugatan oleh Terdakwa memang sudah diatur dalam Hukum Positif dalam ranah hukum perdata tetapi materi dari gugatan Terdakwa yang telah menyerang kehormatan saksi Nurgianto diantaranya :

- Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) akan mengambil alih lahan kelompok tani penggarap tanah hutan belantara yang seluas 57,2 Ha di Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung;
- Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) akan menjual lahan kelompok tani penggarap hutan belantara dan digunakan sebagai peluang bisnis pribadi Kepada Desa Indra Sakti;
- Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) bersikap arogan dan mengerahkan massa untuk mengusir kelompok tani penggarap hutan belantara ;

Bahwa pernyataan yang Terdakwa buat tersebut merupakan sesuatu yang bersifat asumsi dan prasangka Terdakwa karena sampai dalam persidangan dipertanyakan kepada Terdakwa apakah hal-hal yang sebagaimana tersebut diatas yang tertuang dalam gugatan belum pernah terjadi justru Terdakwa diberikan kesempatan oleh hukum Perdata untuk membuktikan gugatannya tetapi tidak Terdakwa justru mencabut gugatan dan jauh sebelum adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tersebut Terdakwa telah membuat konsep gugatan diantaranya poin tersebut diatas dan telah diperlihatkan dalam rapat Kelompok Tani sehingga hal-hal yang merupakan asumsi dan prasangka Terdakwa terhadap Saksi Nurgianto yang belum tentu kebenarannya telah tersebar dalam masyarakat bahkan masuk dalam media online sehingga saksi Nurgianto merasa nama baiknya tercemar ;

Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak menjadikan objek pembuktian terhadap pencabutan gugatan tetapi apa yang ada dalam materi gugatan yang dibuat Terdakwayang Terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan karena Pasal Pasal 311 Ayat (1) KUHP dengan unsur pasal “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan membuktikannya apa tuduhan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”. Hal ini disebutkan dalam HR 25 Juni 1984 yang menyatakan : diluar hal-hal dimana pembuktian tentang kebenaran dapat diberikan, maka seseorang tidak mungkin dinyatakan bersalah karena fitnah ;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa diberikan oleh hukum perdata untuk membuktikan materi gugatan/posita tetapi tidak Terdakwa gunakan, sehingga pembuktian kami Penuntut Umum bukan membahas apakah sah atau tidak pencabutan gugatan karena hukum acara perdata telah mengatur hal tersebut tetapi kesempatan Terdakwa untuk membuktikan tuduhan/fitnah yang ditujukan kepada saksi Nurgianto itulah yang menjadi titik tolak pembuktian Dakwaan kami ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang hanya melihat keabsahan pencabutan gugatan tetapi tidak melihat secara materil kesempatan yang dimiliki Terdakwa untuk membuktikan materi gugatan yang justru telah tersebar dan mencemarkan nama baik dan kehormatan saksi Nurgianto karena sifat dari hukum pidana tidak menjadi alasan pemaaf maupun penghilang kesalahan maupun sifat melawan hukum karena hukum acara perdata karena hukum pidan melihat kebenaran secara materil perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

2. Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan sebutan unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1330 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikannya apa tuduhan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 311 Ayat (1) KUHP ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, dalam pertimbangannya yang pada pokoknya menyatakan yakni : “Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang mengajukan gugatan kemudian mencabut sebelum saksi Nurgianto menyampaikan jawabannya memang telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi Nurgianto namun Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatannya dalam bentuk perbuatan yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga tidak terdapat sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa”;

Bahwa di dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang melihat tentang kesempatan pembuktian dimana Terdakwa telah mengajukan gugatan perdata dan kemudian mencabutnya karena perbuatan mencabut gugatan diatur oleh Hukum Acara Perdata sehingga sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tidak ada, menurut hemat kami jika kita melihat unsur Pasal 311 Ayat (1) KUHP khususnya unsur pasal yang menyatakan : “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan membuktikannya apa tuduhan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa diberikan kesempatan oleh hukum perdata untuk membuktikan materi/posita gugatan yang cenderung menyerang kehormatan saksi Nurgianto diantaranya :

- Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) akan mengambil alih lahan kelompok tani penggarap tanah hutan belantara yang seluas 57,2 Ha di Desa Indra Sakti, Kecamatan Tapung;
- Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) akan menjual lahan kelompok tani penggarap hutan belantara dan digunakan sebagai peluang bisnis pribadi Kepada Desa Indra Sakti;
- Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) bersikap arogan dan mengerahkan massa untuk mengusir kelompok tani penggarap hutan belantara ;

Bahwa menurut hemat kami Pasal 311 Ayat (1) KUHP tidak mewajibkan apakah pencabutan gugatan itu telah diatur oleh Undang-Undang atau tidak, disini lebih ditekankan kesempatan Terdakwa untuk membuktikan fitnah/ pencemaran nama baik yang telah ia lakukan untuk membuktikan



kebenarannya. Apakah pencabutan itu diperbolehkan atau tidak bukanlah unsur dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP dan bukan merupakan keharusan dan pembuktian disini bukan hanya di Pengadilan tetapi pembuktian yang menurut penilaian masyarakat umum bahwa perbuatan tersebut benar tidak terbantahkan dan unsur :“jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan membuktikannya apa tuduhan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”. Merupakan unsur tambahan dari Pasal 311 Ayat (1) KUHP bukan unsur utama sebagaimana disebutkan dengan kata “Jika” dan bukan merupakan keharusan dimana unsur utama dari Pasal 311 Ayat (1) KUHP adalah : “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” dan jika Majelis Hakim mempermasalahkan tentang pencabutan gugatan yang dibenarkan oleh hukum positif dan menyatakan perbuatan Terdakwa telah hilang sifat melawan hukum, tentu harus dijelaskan sifat melawan hukum yang bagaimana telah hilang dari perbuatan Terdakwa, dan setidaknya karena dakwaan kami bersifat alternative semestinyalah Majelis Hakim terlebih dahulu melihat Dakwaan Alternatif Kedua Dakwaan Kami yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan unsur pasal : “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum”, sehingga Majelis Hakim tidak berkesimpulan menyatakan perbuatan dari Terdakwa tidak ada sifat melawan hukumnya sehingga Terdakwa harus lepas dari segala tuntutan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari Keterangan para saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa perlu sekiranya Majelis Hakim dapat memahami bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini sebagaimana fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2016, dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi Nurgianto selaku Kepala Desa Indra Sakti, Sdr. Tekad, Terdakwa dan anggota Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara dengan jumlah peserta kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang. Pertemuan tersebut membicarakan tentang lahan seluas 52,7 Ha (lima puluh dua hektar) di Desa Indra Sakti yang telah digarap sejak tahun 1996 oleh Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara. Oleh karena lahan tersebut tidak memberikan kontribusi kepada Pemerintahan Desa Indra Sakti dan masyarakat Desa Indra Sakti, kemudian Saksi Nurgianto pun menyatakan dan disepakati oleh seluruh peserta pada pertemuan tersebut



bahwa lahan yang digarap oleh Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara sebagai asset desa dan dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Indra Sakti. Mendapati hal tersebut, Sdr. Tekad dan Terdakwa yang tidak terima atas hasil dari pertemuan dengan Kepala Desa Indra Sakti tersebut, kembali melakukan pertemuan dengan anggota Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara guna mempertahankan hak mereka atas lahan seluas 52,7 Ha (lima puluh dua hektar) tersebut yang selanjutnya menyamakan konsep atas gugatan yang selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang, terdiri atas :

- Kepala Desa Indra Sakti (Saksi Nurgianto) akan mengambil alih lahan Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara seluas 52,7 Ha (lima puluh dua hektar) di Desa Indra Sakti ;
- Kepala Desa Indra Sakti (Saksi Nurgianto) akan menjual lahan Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara dan digunakan sebagai peluang bisnis pribadi Kepala Desa Indra Sakti ;
- Kepala Desa Indra Sakti (Saksi Nurgianto) bersikap arogan dan mengerahkan massa untuk mengusir Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara ;

Bahwa atas konsep-konsep yang Terdakwa sampaikan pada pertemuan tersebut, selanjutnya Sdr. Tekad dan Terdakwa (masing-masing selaku Penggugat), kemudian mengajukan gugatan terhadap Kepala Desa Indra Sakti dan Nurgianto (masing-masing selaku Tergugat) kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 Januari 2015 dengan Register Nomor 03/PDT-G/2015/PN.BKN (gugatan terlampir dalam berkas perkara), dengan alasan-alasan diajukannya gugatan, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa munculnya permasalahan atas lahan milik Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara tersebut, ketika dilantiknya Tergugat II selaku Kepala Desa Indra Sakti (Tergugat I). Dimana Tergugat II berasumsi bahwa lahan milik Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara tersebut merupakan lahan kas Desa Indra Sakti dan yang lebih mengherankan lagi dengan menggunakan sikap yang sangat arogan Tergugat II selaku Kepala Desa (Tergugat I) baik secara pribadi maupun selaku Kepala Desa (Tergugat I) menjadikan lahan milik Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara sebagai peluang bisnis pribadinya, yang mana Tergugat II sekaligus selaku Tergugat I berkeinginan menjual lahan



milik Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara tersebut kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Tergugat II ;

- Bahwa sikap arogansi dari Tergugat II tersebut makin terlihat ketika mendatangi penggugat/Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara berlokasi di lahan milik Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara dengan mengatakan jika tidak keluar dari areal tersebut akan menggerakkan masa guna mengusir Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara dari lahan milik Kelompok Tani penggarap tanah hutan belantara tersebut.

Bahwa dengan diajukannya gugatan perdata tersebut ke Pengadilan Negeri Bangkinang, sehingga tuduhan-tuduhan yang Terdakwa sampaikan menjadi diketahui oleh masyarakat Desa Indra Sakti khususnya dan masyarakat luas umumnya, serta terhadap tuduhan-tuduhan yang menjadi alasan Terdakwa untuk mengajukan gugatan tersebut, Sehingga semua orang dapat mengetahui tuduhan-tuduhan tersebut. Akan tetapi sebelum memasuki tahap pembacaan gugatan dan jawab menjawab, berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 24 Februari 2015, Sdr. Tekad dan Terdakwa (para Penggugat) telah mengajukan permohonan pencabutan atas gugatannya. Sehingga dengan diajukannya permohonan pencabutan gugatan tersebut, Terdakwa tidak ada upaya atau itikad baik untuk membuktikan alasan-alasan gugatan yang diajukannya. Oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* dikabulkan, maka pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dihentikan. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang pun mengeluarkan Penetapan Nomor 03/PDT.G/2015/PN.BKN tanggal 18 Maret 2015. Sehingga alasan-alasan Sdr. Tekad dan Terdakwa untuk mengajukan gugatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak pernah terbukti kebenarannya sampai dengan sekarang ;

Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang justru menitikberatkan tentang sah tidaknya pencabutan gugatan secara hukum positif bukan perbuatan Terdakwa secara materil karena yang menjadi unsur dalam dakwaan kami bukan pengajuan gugatan oleh Terdakwa tetapi materi gugatan yang tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa jika kesempatan itu Terdakwa miliki sehingga bukan suatu keharusan Terdakwa membuktikan fitnah atau pencemaran tersebut jika kesempatan itu ada dan dalam perkara *a quo* kesempatan tersebut ada untuk Terdakwa membuktikan materi gugatannya tetapi Terdakwa tidak gunakan dan kemudian mencabut



gugatannya hal tersebut jelas diperbolehkan tetapi akibat dari perbuatan Terdakwa dalam materi gugatan tersebut yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Terdakwa di persidangan mengakui materi yang disebutkan dalam gugatan tidak pernah terjadi dan saksi Nurgianto tidak pernah melakukannya justru asumsi dan prasangka Terdakwa yang telah diketahui oleh masyarakat umum sehingga saksi Nurgianto nama baiknya tercemar karena perbuatan yang dituduhkan dalam materi gugatan Terdakwa tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang ;
- Bahwa dengan Terdakwa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri terhadap saksi Nurgianto, tidak ternyata Terdakwa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu dengan maksud supaya diketahui oleh umum ;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata Terdakwa selaku Sekretaris Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara telah tepat secara hukum mengajukan gugatan perdata terhadap saksi Nurgianto baik selaku pribadi maupun sebagai Kepala Desa Indra Sakti, karena saksi Nurgianto berasumsi bahwa lahan milik Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara adalah lahan kas Desa Indra Sakti dan akan dijadikannya sebagai peluang bisnis ;
- Bahwa adalah tidak berdasar hukum sama sekali saksi Nurgianto merasa nama baiknya tercemar apabila Terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadapnya di muka sidang Pengadilan Negeri, sekiranya saksi Nurgianto menganggap lahan tersebut bukan sebagai lahan kas desa dan tidak ada niatnya untuk dijadikan peluang bisnis, Nurgianto harus membuktikannya di muka persidangan perdata bukan melaporkan Penggugat pada kepolisian ;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemeriksaan tingkat kasasi berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.
M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1330 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 1330 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)